

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2581/2536	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย บุญ สิ้น ศรีโสภณาเมศ	โจทก์
	นาย ภัคดี ปฎิยัตต์ โยธิน	จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 264 วรรคหนึ่ง, มาตรา 268, มาตรา 341

จำเลยมิได้จดทะเบียนเป็นทนายความ แต่บอกแก่โจทก์ร่วมว่า จำเลยมีอาชีพทนายความ โจทก์ร่วมจึงปรึกษาจำเลยเรื่องจะดำเนินคดีแก่นาง ส.และนายส. และมอบเอกสารกับคำจ้างว่าความให้จำเลยไป แต่จำเลยไม่ได้ดำเนินคดีให้โจทก์ร่วมและต่อมาจำเลยแจ้งแก่โจทก์ร่วมว่าได้ฟ้องนาง ส. และนาย ส.แล้วกับทำสำเนาคำฟ้องนางส.และนายส.อันเป็นเอกสารปลอมมอบให้โจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม การปลอมและใช้เอกสารปลอมดังกล่าวมีเหตุเกี่ยวเนื่องจากการที่จำเลยรับจะดำเนินคดีให้โจทก์ร่วม แต่ไม่สามารถดำเนินคดีให้ได้จำเลยจึงมีเจตนาที่แท้จริงคือปลอมเอกสารสำเนาคำฟ้องเพื่อแสดงให้โจทก์ร่วมเห็นว่าจำเลยได้ดำเนินการตามที่ได้ตกลงวงโจทก์ร่วมไว้เพื่อฉ้อโกงเอาเงินของโจทก์ร่วมนั่นเองแม้การกระทำจะต่างวาระกัน การกระทำผิดของจำเลยก็เป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 264, 268, 341, 90, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 2 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง โจทก์ร่วมอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องฐานฉ้อโกงด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268 (ที่กฎหมายตรา 264 วรรคแรก, 269 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก) ด้วย แต่การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากันให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 264 และ 268 เป็นความผิดหลายกรรม ขอให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทุกกรรม จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และ 268

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่าจำเลยกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก และ 268 วรรคแรก ประกอบ

มาตรา 264 วรรคแรก หรือไม่ และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 264 วรรคแรก และ 268 วรรคแรกประกอบมาตรา 264 วรรคแรก เป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ร่วมประสงค์จะฟ้องนางสมพิศฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คและนายสมศักดิ์ฐานฉ้อโกง ก่อนเกิดเหตุคดีนี้มีผู้แนะนำโจทก์ร่วมให้รู้จักจำเลย จำเลยบอกโจทก์ร่วมว่าจำเลยมีอาชีพทนายความต่อมาโจทก์ร่วมพบกับจำเลยอีกโจทก์ร่วมจึงปรึกษาจำเลยเรื่องจะดำเนินคดีแก่นางสมพิศและนายสมศักดิ์ในฐานความผิดดังกล่าว จำเลยเรียกค่าจ้างว่าความ 12,000 บาท ต่อมาโจทก์ร่วมได้มอบสำเนาเช็ค ใบรับเงิน พร้อมเอกสารอื่นเกี่ยวกับคดีและค่าจ้างว่าความ 12,000 บาท ให้แก่จำเลยหลังจากนั้นประมาณ 3 เดือน จำเลยโทรศัพท์แจ้งโจทก์ร่วมว่าได้ฟ้องนางสมพิศและนายสมศักดิ์แล้ว และนัดโจทก์ร่วมไปพบ เมื่อโจทก์ร่วมไปพบจำเลย จำเลยได้มอบสำเนาคำฟ้องนางสมพิศและนายสมศักดิ์ให้โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมตรวจสอบสำเนาคำฟ้องไม่เห็นมีตราประทับของศาลจึงไปปรึกษานายวีระทนายความ หลังจากนั้นโจทก์ร่วมและนายวีระได้ไปตรวจสอบหลักฐานที่ศาลอาญา ปรากฏว่าหมายเลขคดีดำตามสำเนาคำฟ้องที่จำเลยมอบให้โจทก์ร่วมนั้น จำเลยเป็นบุคคลอื่นไม่ใช่นางสมพิศและนายสมศักดิ์ สำเนาคำฟ้องที่จำเลยมอบให้โจทก์ร่วมเป็นเอกสารปลอม และเมื่อโจทก์ร่วมและนายวีระไปตรวจสอบประวัติจำเลยที่สภาทนายความปรากฏว่าจำเลยไม่ได้จดทะเบียนเป็นทนายความ ในปัญหาว่าจำเลยปลอมเอกสารสำเนาคำฟ้องนางสมพิศและนายสมศักดิ์หรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วฟังว่าจำเลยปลอมสำเนาคำฟ้องนางสมพิศและนายสมศักดิ์จริง จำเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารและเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้แสดงต่อโจทก์ร่วม จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมด้วยแต่การที่จำเลยปลอมและใช้เอกสารปลอมดังกล่าว มีเหตุเกี่ยวเนื่องจากการที่จำเลยรับจะดำเนินคดีให้โจทก์ร่วม แต่จำเลยไม่สามารถดำเนินคดีให้โจทก์ร่วมได้ จำเลยจึงมีเจตนาที่แท้จริงคือปลอมเอกสารสำเนาคำฟ้องดังกล่าว

เพื่อแสดงให้เห็นว่า จำเลยได้ดำเนินการตามที่จำเลยได้หลอกลวงโจทก์
ร่วมไว้เพื่อฉ้อโกงเอาเงินของโจทก์ร่วมนั่นเอง แม้การกระทำจะต่างวาระกันก็ตาม
การทำความผิดของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลาย
บทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ภู້เกียรติ์ สุนทรนุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>